



PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

Este documento deverá estar disponível na empresa para acesso a todos os trabalhadores empregados.

RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE

ELABORAÇÃO: 11/03/2026

REV.	DATA	HISTÓRICO	ELABORADO
00	11/03/2026	Elaboração.	Peterson da Silva Cassemiro

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 2

ÍNDICE ANALÍTICO

1.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	3
2.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ELABORADORA DO PLANO	4
3.	TERMOS E DEFINIÇÕES.....	5
4.	INTRODUÇÃO: A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO	6
5.	OBJETIVO	7
6.	ASSÉDIO MORAL: ENTENDA E SAIBA IDENTIFICAR.....	8
7.	ASSÉDIO SEXUAL: ENTENDA E SAIBA IDENTIFICAR	9
8.	CANAIS DE DENÚNCIA	11
9.	DIRETRIZES DOS CANAIS DE DENÚNCIA.....	12
10.	FLUXO DE APURAÇÃO	12
11.	COMISSÃO / COMITÊ DE APURAÇÃO	13
12.	DIRETRIZES DE PROTEÇÃO Á SAÚDE MENTAL	13
13.	CONFLITOS INTERPESSOAIS X ASSÉDIO.....	13
14.	MEDIDAS DISCIPLINARES.....	14
15.	AÇÕES PREVENTIVAS	17
16.	LISTA DE PRESENÇA PARA DIVULGAÇÃO	18
17.	BIBLIOGRAFIA	19
18.	DISPOSIÇÕES FINAIS	20

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 3

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA			
Razão Social			
MINERADORA EXEMPLO LTDA			
Nome Fantasia			
EXEMPLO MINERAÇÃO			
Ramo de Atividade			
Extração de minerais não-metálicos			
CNPJ			
12.345.678/0001-90			
Endereço			
Rodovia MG-050, km 42 - s/n		CEP	
Bairro		CEP	
Distrito Industrial		35.685-000	
Cidade		Estado	
Itatiaiuçu		Minas Gerais	
Responsável			
Fulano de Tal			
Telefone			
(31) 99999-0000			
Email			
contato@mineradora.com.br			
NÚMERO DE COLABORADORES			
Masculino: 01	Feminino: 00	Total: 01	
HORÁRIO DE TRABALHO			
Segunda a Quinta das 07:00 às 17:00; Sexta-feira de 07:00 às 16:00 (Intervalo para refeição de 1 hora)			
ATIVIDADE E GRAU DE RISCO			
Código da Atividade (CNAE)			
Grau de risco			
Atividade Principal			

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 4

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ELABORADORA DO PLANO

PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA			
Razão Social	PERFORMANCE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		
Ramo de Atividade	Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente		
CNPJ	13.583.116/0001-42		
Inscrição Estadual	Isento		
Endereço	Praça Antônio Quirino da Silva, 28		
Bairro	Centro	CEP	35.685-000
Cidade	Itatiaiuçu	Estado	Minas Gerais
Responsável	Robson Luciano Siqueira Sica		
Telefone	(31) 3572-1221 / 3572-1818		
Email	comercial.ita@performanceocupacional.med.br seguranca.ita@performanceocupacional.med.br		
Código da Atividade (CNAE)	86.90-9-99		
Grau de risco	01 (um)		

Somos um grupo especializado nas áreas de Medicina, Segurança do Trabalho e eSocial, atuando no mercado de Medicina Ocupacional há mais de 12 anos. Atualmente gerenciando mais de 1.500 empresas com média total superior a 25 mil vidas ativas.

Faça um orçamento conosco, temos soluções personalizadas para sua empresa.

Avalie a nossa empresa e nos ajude a contribuir para a melhoria contínua para nossos clientes e parceiros:

<https://free.qrplanet.com/performanceocupacional>



INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 5

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

AGU: Advocacia Geral da União.

BOA FÉ OBJETIVA: Conduta de acordo com o padrão ético de confiança e lealdade, estabelecendo que na relação haja cuidado de respeito, informação, cooperação, lealdade e transparência. É um padrão de comportamento ético, leal e de cooperação, exigido nas relações obrigacionais. Impõe deveres anexos, como transparência, informação e lealdade, sem investigar a intenção mental do agente.

BOA FÉ SUBJETIVA: Estado que deve ser examinado internamente de acordo com o sentimento da pessoa. Pode ser o estado de ignorância ou a crença sincera de não estar violando direito alheio. É comumente aplicada no Direito das Coisas (ex: possuidor que acredita ser dono).

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho.

CSJT: Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ: Uma das partes age em completa desconformidade com o princípio da lealdade processual.

MÁ FÉ OBJETIVA: É o comportamento contrário aos deveres de lealdade, honestidade, cooperação e transparência, impostos pela boa-fé objetiva (cláusula geral de conduta).

MÁ FÉ SUBJETIVA: É o estado de espírito da pessoa que age com a intenção consciente de enganar, prejudicar ou tirar vantagem ilícita.

NR: Norma Regulamentadora.

OIT: Organização Internacional do Trabalho.

TST: Tribunal Superior do Trabalho.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 6

4. INTRODUÇÃO: A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO

A implementação de um plano de prevenção e combate ao assédio sexual é uma medida de importância estratégica para qualquer empresa, independentemente do seu porte. Longe de ser apenas uma formalidade para o cumprimento de obrigações legais, esta iniciativa é um pilar fundamental para a construção de um ambiente de trabalho produtivo, seguro e, acima de tudo, respeitoso. A proatividade na gestão de riscos comportamentais protege o capital humano e fortalece a reputação corporativa.

A Constituição da República de 1988, ao eleger a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos da República (art. 1º, III e IV), impõe às organizações a responsabilidade de assegurar condições laborais compatíveis com tais princípios. O ambiente de trabalho saudável é desdobramento do direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196), bem como da redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII).

No plano infraconstitucional, a Consolidação das Leis do Trabalho impõe ao empregador o dever de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 157), enquanto o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece o dever de reparar o dano decorrente de ato ilícito, inclusive quando configurada culpa por omissão.

A responsabilidade do empregador na manutenção de um ambiente laboral saudável é inequívoca. Conforme destacou a então presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, é dever da empresa promover a gestão das condições de segurança. A omissão em adotar medidas preventivas pode ser interpretada como uma "conduta culposa".

"Cabe ao empregador, assim, coibir o abuso de poder nas relações de trabalho e tomar medidas para impedir tais práticas, de modo que as relações no trabalho se desenvolvam em clima de respeito e harmonia."

Além do impacto jurídico, o assédio compromete a produtividade, eleva índices de absenteísmo, aumenta a rotatividade, deteriora o clima organizacional e expõe a empresa a riscos reputacionais e financeiros. Portanto, a adoção de política interna estruturada representa mecanismo preventivo essencial à sustentabilidade organizacional.

Portanto, a criação de uma cultura de tolerância zero ao assédio não é uma opção, mas uma obrigação. Para combatê-lo de forma eficaz, o primeiro e mais crucial passo é compreender claramente o que constitui o assédio moral e sexual em suas diversas manifestações.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 7

5. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes institucionais claras, objetivas e proporcionais para prevenir, identificar, acolher, apurar e tratar situações de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, promovendo cultura organizacional pautada na ética, no respeito, na equidade e na integridade.

Com relação ao tema da violência e assédio moral no trabalho, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) define segundo a Convenção 190 como conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças, de ocorrência única ou repetida, que visem, causem ou possam causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico e inclui a violência e o assédio com base no gênero.

Segundo a recomendação 206 da OIT, o termo é tratado de forma única, abrangendo ofensas físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais.

Este Plano possui como princípios:

Proteger a dignidade e a saúde física e mental dos colaboradores;

Garantir tratamento imparcial e técnico às denúncias;

Assegurar contraditório e ampla defesa às partes envolvidas;

Mitigar riscos jurídicos e reputacionais;

Fortalecer a cultura organizacional baseada em valores institucionais.

O presente instrumento reafirma o compromisso da **NOME DA EMPRESA** com a escuta responsável, a gestão adequada de conflitos e a adoção de medidas proporcionais à gravidade dos fatos, compatíveis com sua estrutura organizacional.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 8

6. ASSÉDIO MORAL: ENTENDA E SAIBA IDENTIFICAR

No mundo do trabalho, os termos “violência e assédio” referem-se a comportamentos e práticas inaceitáveis que causem (ou possam causar) dano físico, psicológico, sexual ou financeiro a alguém. Isso inclui, também, a violência e o assédio com base no gênero, ou seja, quando esses comportamentos se dirigem às pessoas em razão do seu sexo ou gênero.

Assediar é ofender, humilhar, ameaçar ou intimidar alguém, seja física ou verbalmente, entre outras condutas.

Também é assédio e discriminação fazer piadas ou comentários indesejáveis sobre:

- Raça, nacionalidade, origem étnica;
- Cor;
- Religião;
- Idade;
- Sexo, gênero, orientação sexual e expressão de gênero;
- Estado civil;
- Deficiência;
- Situação econômica; e
- Qualquer condição que discrimine o indivíduo.

Essas práticas abusivas são um reflexo da violência na sociedade e representam ameaças aos direitos fundamentais de todas as pessoas, como, por exemplo, a sua dignidade e privacidade.

No trabalho, essas condutas criam um ambiente hostil e podem afetar a vida profissional e pessoal de quem sofre o assédio. Os relacionamentos ficam comprometidos e a vítima se sente sozinha. Além disso, há danos à saúde física, mental e social, que podem evoluir para o adoecimento físico ou mental, a incapacidade, o desemprego ou mesmo a morte.

Formas de assédio moral

O assédio moral manifesta-se de três modos distintos:

VERTICAL: Relações de trabalho marcadas pela diferença de posição hierárquica. Pode ser: descendente (assédio praticado por superior hierárquico); ascendente (assédio praticado por subordinado);

HORIZONTAL: Relações de trabalho sem distinção hierárquica, ou seja, entre colegas de trabalho sem relação de subordinação;

MISTO: Consiste na cumulação do assédio moral vertical e do horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho com os quais não mantém relação de subordinação.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 9

7. ASSÉDIO SEXUAL: ENTENDA E SAIBA IDENTIFICAR

O assédio sexual é definido, de forma geral, como o constrangimento com conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, como regra, o agente utiliza sua posição hierárquica superior ou sua influência para obter o que deseja. Em 2019, essa prática foi tema de 4.786 processos na Justiça do Trabalho.

Segundo a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, é dever do empregador promover a gestão racional das condições de segurança e saúde do trabalho. “Ao deixar de providenciar essas medidas, ele viola o dever objetivo de cuidado, configurando-se a conduta culposa”, assinala a ministra Peduzzi. “Cabe ao empregador, assim, coibir o abuso de poder nas relações de trabalho e tomar medidas para impedir tais práticas, de modo que as relações no trabalho se desenvolvam em clima de respeito e harmonia”.

Categorias

O assédio sexual pode ser de duas categorias. Por chantagem, quando a aceitação ou a rejeição de uma investida sexual é determinante para que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial para a situação de trabalho da pessoa assediada.

Assédio Sexual no Trabalho: reconheça os indícios. Receber propostas constrangedoras que violem a sua liberdade sexual, ser vítima de chantagem em troca de benefícios ou para evitar prejuízos, passar por intimidação e humilhação

Já o assédio por intimidação abrange todas as condutas que resultem num ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou humilhante. Essas condutas podem não se dirigir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em particular, e pode ser representada com a exibição de material pornográfico no local de trabalho.

O ministro Augusto César, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em seu livro Direito do Trabalho: Curso e Discurso, observa que o assédio sexual por intimidação se aproxima do assédio moral horizontal – no caso, qualificando-se pela motivação sexual.

Crime

No Brasil, o assédio sexual é crime, definido no artigo 216-A do Código Penal como “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. A pena prevista é de detenção de um a dois anos.

De acordo com a lei, o assédio é crime quando praticado por superior hierárquico ou ascendente. Há duas interpretações em relação à prática do ato: o assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores.

O gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio como crime. “A tipificação específica é de 2001, quando se introduziu o artigo 216-A no Código Penal, e a prática é punível independentemente do gênero”, explica a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi. No entanto, estatisticamente, a prática se dá preponderantemente em relação às mulheres.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 10

Legislação trabalhista

Embora o processo criminal decorrente do assédio sexual seja da competência da Justiça Comum, a prática tem reflexos também no Direito do Trabalho. Ela se enquadra, por exemplo, nas hipóteses de não cumprimento das obrigações contratuais (artigo 483, alínea “e”, da CLT) ou de prática de ato lesivo contra a honra e boa fama (artigo 482, alínea “b”).

Nessa situação, a vítima pode obter a rescisão indireta do contrato de trabalho, motivada por falta grave do empregador, e terá o direito de extinguir o vínculo trabalhista e de receber todas as parcelas devidas na dispensa imotivada (aviso prévio, férias e 13º salário proporcional, FGTS com multa de 40%, etc).

Caracterizado o dano e configurado o assédio sexual, a vítima tem direito também a indenização para reparação do dano (artigo 927 do Código Civil). Nesse caso, a competência é da Justiça do Trabalho, pois o pedido tem como origem a relação de trabalho (artigo 114, inciso VI, da Constituição da República).

Embora, no Direito Penal, a relação hierárquica faça parte da caracterização do crime, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o dano e o direito à reparação, ainda que a vítima não seja subordinada ao assediador.

São os casos de assédio horizontal, entre colegas de trabalho. A responsabilidade pela reparação é da empresa (artigo 932, inciso III, do Código Civil), e o empregador poderá ajuizar ação de regresso (ressarcimento) contra o agente assediador.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 11

8. CANAIS DE DENÚNCIA

A empresa disponibiliza canais seguros e confidenciais para o registro de denúncias, garantindo a proteção do denunciante e a vedação de qualquer forma de retaliação.

Canais Disponíveis

E-mail exclusivo com opção de anonimato: **emailanonimo@empresa.com**, destinado ao envio direto de relatos/denúncias ou sugestões.

Caixa física de denúncias: **instalada em local determinado, mantida trancada e com acesso restrito exclusivamente ao responsável designado para gestão das manifestações;**

Pessoa de confiança: **Cargo/Nome, devidamente treinada para realizar o acolhimento inicial, escuta qualificada e direcionamento adequado das demandas recebidas.**

Formulário digital com opção de anonimato: **Será disponibilizado um formulário digital para registro de denúncias, com acesso facilitado por meio de QR Code afixado em pontos estratégicos de convivência e circulação dos colaboradores, como áreas próximas a bebedouros, copa/cozinha, sanitários e demais locais de grande fluxo interno.**

WhatsApp corporativo exclusivo: **Número destinado ao canal de denúncias, com possibilidade de envio de mensagem sem necessidade de identificação nominal.**

Canal terceirizado de ouvidoria: **Empresa especializada recebe as denúncias de forma independente, aumentando a confiança e imparcialidade do processo.**

Aplicativo de denúncias: **Sistema próprio ou contratado, com protocolo de acompanhamento anônimo e envio seguro de informações.**

Pessoa designada externa ao setor/empresa: **Profissional treinado e imparcial (RH, Jurídico ou consultoria externa) apto a receber relatos preservando a identidade do denunciante.**

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 12

9. DIRETRIZES DOS CANAIS DE DENÚNCIA

As denúncias podem ser identificadas ou anônimas conforme opção do denunciante;

Todas serão tratadas com sigilo, respeito e imparcialidade;

A boa-fé do denunciante será sempre presumida.

É expressamente proibida qualquer forma de retaliação contra pessoa que denuncie, participe de apuração ou atue como testemunha, ainda que a denúncia não resulte em confirmação de assédio;

Denúncias comprovadamente falsas e realizadas de má-fé poderão ensejar responsabilização.

10. FLUXO DE APURAÇÃO

Recebimento e Acolhimento

A denúncia será recebida pelo responsável designado;

Será realizado acolhimento inicial, com escuta ativa e respeitosa;

O denunciante receberá orientações sobre o processo e prazos.

Análise Preliminar

Verificação da consistência da denúncia às definições deste Plano de prevenção e enfrentamento ao assédio moral;

Avaliação inicial da gravidade e necessidade de medidas imediatas de proteção.

Apuração

Coleta de informações e relatos das partes envolvidas;

Oitiva do denunciado, assegurando direito de defesa;

Análise imparcial dos fatos.

Prazos

Início da apuração: até 5 dias úteis após o recebimento;

Conclusão da apuração: até 30 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

Comunicação do Resultado

As partes serão informadas, de forma reservada, sobre a conclusão do processo e as medidas adotadas.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 13

11. COMISSÃO / COMITÊ DE APURAÇÃO

A **NOME DA EMPRESA** poderá criar uma comissão / comitê de apuração interna designada formalmente, com possibilidade de assessoramento jurídico externo e critérios de impedimento por conflito de interesses.

12. DIRETRIZES DE PROTEÇÃO Á SAÚDE MENTAL

A **NOME DA EMPRESA** se responsabilizará pela proteção da saúde mental de seus colaboradores durante o desempenho do ofício de suas atividades, direcionando as seguintes ações:

- Encaminhamento para apoio psicológico quando necessário;
- Avaliação de impacto organizacional após casos confirmados;
- Integração com o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos).

13. CONFLITOS INTERPESSOAIS X ASSÉDIO

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica, exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas serão registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.

O prontuário médico deve ser completo, com registros escritos detalhadamente; também nele deve constar os exames complementares de “Promoção a Saúde / Qualidade de Vida”, caso sejam solicitados.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 14

14. MEDIDAS DISCIPLINARES

Comprovada a ocorrência de assédio, a empresa adotará medidas proporcionais à gravidade da conduta, observando a legislação trabalhista e o direito de defesa.

A aplicação de qualquer sanção disciplinar pressupõe a conclusão do procedimento apuratório interno, assegurado ao trabalhador acusado o direito ao contraditório e ampla defesa em consonância com os princípios constitucionais previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal de 1988.

Fundamento Constitucional e Trabalhista

A Constituição Federal (art. 5º, incisos I, X e XLI) e a CLT (arts. 444, 474 e 482) conferem ao empregador o poder diretivo e disciplinar, exercido de forma proporcional, razoável e não discriminatória. O assédio moral e sexual configura violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e podem ensejar responsabilidade civil, trabalhista e penal.

Princípios orientadores da sanção disciplinar

A escolha e a aplicação da medida disciplinar obedecerão aos seguintes princípios:

- Proporcionalidade e Razoabilidade: a sanção deve ser compatível com a gravidade da falta, os antecedentes funcionais e as circunstâncias do caso concreto (art. 5º, LIV, CF/88).
- Non Bis in Idem: é vedada a dupla punição pelo mesmo fato.
- Imediatidade: a punição deve ser aplicada em prazo razoável após a ciência do fato pelo empregador, sob pena de configurar perdão tácito.
- Ampla Defesa e Contraditório: garantia constitucional extensível às relações de emprego.
- Gradação da Pena: em regra, as sanções devem ser progressivas, salvo nos casos de falta grave tipificada no art. 482 da CLT.
- Unicidade da Punição: uma única falta enseja uma única penalidade, vedada a aplicação cumulativa de sanções pelo mesmo ato.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 15

Medidas disciplinares aplicáveis

As medidas abaixo serão adotadas de forma escalonada e proporcional, podendo ser suprimidas etapas intermediárias diante da gravidade da conduta apurada.

Orientação formal e registro interno:

Medida educativa e preventiva, aplicável nas hipóteses de primeira ocorrência de comportamento inadequado de natureza leve, ainda não tipificado como assédio consumado. Consiste em comunicação formal ao trabalhador, com registro no prontuário funcional.

Advertência formal:

A advertência escrita configura sanção disciplinar leve a moderada, formalizando a reprovação da conduta pelo empregador. Deve ser entregue pessoalmente ao empregado, que terá ciência por escrito, preservando-se o documento em seu prontuário. A recusa em assinar não invalida a advertência, bastando que duas testemunhas atestem a entrega.

Suspensão disciplinar:

A suspensão disciplinar sem remuneração pode ser aplicada por até 30 (trinta) dias corridos, na forma do art. 474 da CLT. A medida é cabível nos casos de reincidência em faltas moderadas ou na ocorrência de assédio comprovado de gravidade intermediária.

Rescisão contratual por justa causa:

A demissão por justa causa é a sanção mais grave dentro da relação de emprego, privando o trabalhador das verbas rescisórias como aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e levantamento do FGTS com multa de 40%.

Aplicável quando a conduta de assédio for caracterizada como:

- Incontinência de conduta ou mau procedimento (art. 482, 'b', CLT) — abrangendo o assédio moral e sexual;
- Ato lesivo da honra ou boa fama (art. 482, 'j', CLT) — ofensas praticadas no ambiente de trabalho;
- Violação de segredo da empresa (art. 482, 'g', CLT) — quando o assédio envolve uso indevido de informações confidenciais;
- Ato de improbidade (art. 482, 'a', CLT) — nos casos de abuso de autoridade hierárquica com fim de obter vantagem.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 16

Comunicação às autoridades competentes:

Quando os fatos apurados configurarem, em tese, ilícito penal ou infração a normas de ordem pública, a empresa comunicará imediatamente às autoridades competentes, independentemente da sanção disciplinar aplicada, podendo fazê-lo por meio de:

- Delegacia especializada (DEAMs — Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher), nos casos de assédio sexual;
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando o assédio envolver tratamento indevido de dados pessoais da vítima. Na ocasião da elaboração de outro documento, estarão inseridas as medidas propostas por esta coordenação para dirimir ou minimizar as principais causas de afastamento por setor na Empresa. Esta medida está de acordo com o item 7.6.2 na NR-7, que contempla o caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce na condução do PCMSO.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 17

15. AÇÕES PREVENTIVAS

A prevenção constitui eixo central deste Plano. A **NOME DA EMPRESA** adotará ações contínuas e estruturadas, tais como:

- ✓ Treinamentos periódicos sobre ética, respeito e convivência profissional, inclusive na integração de novos colaboradores;
- ✓ Inserção do tema na gestão de riscos ocupacionais, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 1;
- ✓ Divulgação ampla deste Plano;
- ✓ Campanhas educativas internas;
- ✓ Reforço das diretrizes de conduta em reuniões periódicas;
- ✓ Monitoramento do clima organizacional;
- ✓ Capacitação de lideranças para gestão humanizada e prevenção de riscos psicossociais.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 18

16. LISTA DE PRESENÇA PARA DIVULGAÇÃO
--

A **NOME DA EMPRESA** adotará a divulgação contínua e estruturada, tais como:

LISTA DE PRESENÇA PARA DIVULGAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL			
Nº CNPJ			
DIVULGAÇÃO	Divulgação do Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual		
RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO		DATA	
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ABORDADO Resumo dos temas apresentados durante a divulgação do Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual: Identificação da empresa e da empresa elaboradora do Plano; Termos e definições; Introdução: a responsabilidade da empresa na criação de um ambiente de trabalho seguro; Objetivo do Plano; Assédio moral: conceito e como identificar; Assédio sexual: conceito e como identificar; Canais de denúncia e suas diretrizes; Fluxo de apuração e Comissão/Comitê de Apuração; Diretrizes de proteção à saúde mental; Conflitos interpessoais x assédio; Medidas disciplinares aplicáveis; Ações preventivas e formas de divulgação do Plano;			
Nº	NOME	CPF	ASSINATURA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 19

17. BIBLIOGRAFIA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGU explica – boa-fé objetiva e subjetiva. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mXocXrbS7ss>. Acesso em: 6 mar. 2026.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGU explica – litigância de má-fé. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pVo5XuaCsba>. Acesso em: 6 mar. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Cartilha: assédio moral e sexual: previna-se. Brasília: CNMP, 2016.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Guia de informações sobre os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho, abr. 2025.

BRASIL. Ministério Público do Trabalho. Violência e assédio moral no trabalho: perguntas e respostas. Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Redação original: Sandra Lia Simón et al.; redação atualizada: Danielle Olivares Corrêa et al. Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2025. 54 p.

BRASIL. Senado Federal. Cartilha: assédio moral e sexual no trabalho. Brasília: Senado Federal, 2016.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho; Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Guia prático por um ambiente de trabalho + positivo: prevenção e enfrentamento das violências, dos assédios e das discriminações. Brasília: TST; CSJT, maio 2024.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho; Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Liderança responsável: guia para prevenir e enfrentar o assédio, a violência e a discriminação. Brasília: TST; CSJT, maio 2024.

INCLUIR LOGO OU REPETIR RAZÃO SOCIAL	PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL		
	RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE	REVISÃO 00	PÁGINA 20

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Plano de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual entra em vigor na data de sua aprovação e deverá ser amplamente divulgado a todos os colaboradores. O descumprimento das diretrizes aqui estabelecidas será tratado com seriedade, sempre com foco na prevenção, na proteção das pessoas e na manutenção de um ambiente de trabalho saudável.

A **NOME DA EMPRESA** reafirma seu compromisso com a dignidade, o respeito e a integridade no ambiente de trabalho.

Este Plano de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual foi elaborado e aprovado por:

Elaboração:

Peterson da Silva Cassemiro

Técnico de Segurança do trabalho | Reg. M.T.E nº 45.342/SP

Consultor especialista em SST desde 2012

Acadêmico de Direito - Universidade de Itaúna/MG

Autor: "A Efetivação dos Direitos Fundamentais à Saúde Mental no Trabalho" — Coleção CAED-JUS 2025 (Ed. Pembroke Collins Books & Education)

(31) 9 9693-4451 | peterson@performanceocupacional.med.br

Aprovado:

Responsável pela empresa ou Preposto

Responsável por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento deste plano.

RAZÃO SOCIAL EMPRESA CLIENTE

Itatiaiuçu, 11 de Março de 2026.